

간척지 임시사용에 관한 지침 개정안 전문

농림축산식품부고시 제2026-13호

「간척지 임시사용에 관한 지침」을 다음과 같이 일부 개정합니다.

2026년 2월 2일

농림축산식품부장관

간척지 임시사용에 관한 지침

농림축산식품부(농업기반과), 044-201-1860

제1조(목적) 이 규정은 「농어촌정비법 시행령」 제22조의2제7항에 따라 임시사용에 관하여 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 농업생산기반 정비사업의 방조제공사 완료로 노출된 토지에 대하여 매립공사 이전까지 공사에 지장이 없는 범위에서 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "임시사용"이란 방조제 공사 완료로 노출된 토지에 대하여 매립공사 이전까지 공사에 지장이 없는 범위에서 「농어촌정비법 시행령」 제13조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 국가예산이나 기금을 투자하지 아니하고 자기부담으로 임시적으로 경작지를 만들어 단년생 작물을 경작하는 것을 말한다.
2. "공공용 임시사용"이란 국가, 지방자치단체, 한국농어촌공사 등 공공기관이 「농어촌정비법 시행령」 제22조의2제3항에 따라 시험·연구 등을 목적으로 작물이나 목본류 등을 경작하거나, 「농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법」 제31조에 따른 문화관광 등 서비스업과 관련된 산책로 및 조형물, 간이 휴게시설 등 임시시설물 설치, 같은 법 제33조에 따른 농어촌 문화예술 진흥 목적의 향토문화축제 및 문화예술 공연·전시를 목적으로 사용하는 것을 말한다.
3. "사업시행자"란 「농어촌정비법」 제10조에 따른 대상자 중 농업생산기반 정비사업을 시행한 국가, 지방자치단체 또는 한국농어촌공사를 말한다.
4. "기금수탁관리자"는 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」 제35조제2항에 따른 기금의 운용·관리에 관한 업무의 일부를 농림축산식품부장관으로부터 위탁받은 한국농어촌공사를 말한다.
5. "직접생산비"란 국가데이터처가 발표하는 전년도 쌀 생산비 중 직접생산비를 말한다.
6. "피해농어업인"이란 해당 사업지역 시·군 또는 광역시 자치구(이하 "시·군·구"라 한다)의 간척사업으로 직접 피해를 입고 보상금을 수령한 자를 말하며 그 배우자를 포함하여 1세대당 1인만을 인정한다.
7. "피해농업법인"이란 피해농어업인으로 구성된 영농조합법인 또는 농업회사법인을 말한다. 다만, 피해농업법인이 임시사용 계약 기간 중 경작권을 전대(계약을 체결한 임차자가 다시 다른 사람에게 대여하는 것을 말한다. 이하 같다) 또는 양도하여 계약이 해지된 경우, 해당 법인에 속한 피해농어업인은 피해농어업인 자격을 상실한다.

제4조(임시사용관리) ① 사업시행자는 사업지구 내 임시사용 대상지에 무단출입하거나 불법 점유 또는 사용하는 자가 없도록 하여야 하는 등 총괄·관리한다.

② 시장(특별자치도의 경우에는 특별자치도지사를 말한다. 이하 같다)·군수·구청장(광역시 자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 관할 사업지구 내 임시사용 대상지에 무단출입하거나 불법 경작하는 자가 없도록 지속적으로 단속하여야 한다.

제5조(임시사용 계획수립 등) ① 사업시행자는 매립공사가 착공되지 아니한 간척지 중 영농이 가능한 토지에 대하여 임시사용을 하려는 경우 대상면적과 배정방법 등을 포함한 임시사용계획을 수립하여 농림축산식품부장관

에게 제출하고 「농어촌정비법 시행령」 제13조 각 호의 자에게 임시사용하게 할 수 있다.

② 농림축산식품부장관은 제1항에 따라 제출된 임시사용계획에 대하여 당해지구 매립공사에 지장이 없는지 등을 검토하고, 필요시 임시사용 계획의 보완을 요구할 수 있다.

③ 제1항에도 불구하고, 농림축산식품부장관은 정부시책(공공용 임시사용을 포함한다) 등에 따라 필요한 경우 대상지역과 면적, 대상자 등을 지정하여 운영할 수 있으며, 제7조의 위원회 심의를 생략할 수 있다.

④ 제1항의 임시사용 계획에는 영농규모의 적정화 및 경작지별 토지의 집단화가 이루어질 수 있도록 하여야 하며, 다음 사항이 포함되어야 한다.

1. 임시사용 대상 토지의 면적

2. 임시사용 대상 자격자

3. 임시사용 신청 및 계약 절차

4. 임시사용자의 준수사항

5. 임시사용한 토지의 원상복구계획(제3조제2호의 용도로 사용하려는 경우만 해당한다)

⑤ 제4항의 임시사용계획을 수립하려는 경우 피해농어업인으로서 해당 사업지역의 거주자로 구성된 피해농업법인에게 우선권을 부여할 수 있다.

제6조(임시사용 계획의 고지) ① 사업시행자는 제5조제1항에 따라 제출한 임시사용 계획의 주요사항에 대하여 사업시행자 인터넷 홈페이지 및 게시판에 7일 이상 게시한다.

② 해당 시장·군수·구청장은 관할 사업지구 내 임시사용과 관련하여 사업시행자의 요청이 있는 경우에는 인터넷 홈페이지 및 게시판에 게시하여야 한다.

제7조(위원회의 운영 및 고지) ① 사업시행자는 효율적인 임시사용 관리를 위하여 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」에 따른 "매립지등의 관리·처분심의위원회"(이하 "위원회"라 한다)를 통해 다음 각 호의 사항을 심의·의결할 수 있다.

1. 임시사용자의 우선순위

2. 배정면적

3. 임시사용 시행과 관련한 분쟁조정 및 민원해소

4. 임시사용자의 계약 위반사항에 대한 처리방안

5. 그 밖에 위원장이 임시사용에 관하여 필요하다고 요청하는 사항

② 사업시행자는 위원회 심의에서 결정된 주요사항에 대하여 사업시행자 인터넷 홈페이지 및 게시판에 7일 이상 게시한다.

제8조(임시사용 신청 및 대상자 선정) ① 임시사용을 하려는 자는 제7조제1항에 따라 임시사용 신청기간 내에 별지 제1호서식의 임시사용 신청서를 사업시행자에게 제출하여야 한다.

② 사업시행자는 제1항에 따른 임시사용 신청서를 검토하여 임시사용 대상자를 선정하되, 같은 위치에 신청법인인 2개 이상인 경우에는 공개추첨으로 결정한다.

제9조(임시사용 계약의 체결) ① 사업시행자는 제8조제2항에 따라 임시사용 대상자가 선정되면 지체 없이 임시사용 대상자와 별지 제2호서식의 간척지 임시사용계약서(안에 따라 임시사용 계약을 체결하여야 한다.

② 최초 계약은 매립공사 일정에 따라 3년 이내로 하되, 최초 계약 이후부터의 계약기간은 1년 이내(계약일로부터 동년 11월 30일까지)로 한다. 다만, 제3조제2호에 따른 공공용 임시사용의 경우에는 대상 작물의 연구기간 또는 임시시설물 설치 일수, 축제·공연·전시 일수 등을 고려하여 사업시행자와 협의하여 계약기간을 별도로 정할 수 있다.

③ 사업시행자는 제1항에 따라 체결한 임시사용 계약체결 결과(계약면적, 위치, 계약대상, 원상복구계획 등)를 10일 이내에 농림축산식품부장관에게 보고하여야 한다.

제10조(임시사용료 관리) ① 제3조제1호에 따른 임시사용자는 매년 12월 20일까지 사업시행자에게 임시사용료를 내야 한다.

② 제3조제2호에 따른 공공용 임시사용자는 임시사용료를 계약시 선납 또는 계약기간 만료일로부터 30일 이내에 농지관리기금에 내야 한다. 다만, 공익목적의 비영리사업을 위하여 사용하는 경우에는 임시사용료를 면제할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 따라 임시사용료를 내야하는 임시사용자가 임시사용료를 납부기한까지 완납하지 아니할 때에는 미납액에 대하여 「농협중앙회 여신관계규정」에서 정한 정책자금 연체율을 적용한 연체이자를 내야 한다.

④ 임시사용료는 다음 각 호의 산식에 따라 산정된 금액을 납부한다.

1. 재배작물이 벼인 경우: $\{(\text{임시사용면적}(\text{m}^2) \div 1,000 \times \text{단위면적}(10\text{a})\text{당 쌀 생산량}(\text{kg}) \times \text{kg당 쌀 가격}) - \text{전년도 직접생산비}(\text{국가데이터치})\} \times 5\%$
 * kg당 쌀가격 : 국가데이터처에서 조사한 전년도 수확기(10월~12월) 전국 평균 쌀가격
 * 쌀 생산량(kg) : 국가데이터처에서 발표하는 해당 사업지역 시·군·구의 전년도 쌀 생산량 적용
2. 재배작물이 벼 이외의 작목인 경우: 제4항제1호의 100분의 10에 해당하는 금액
3. 문화관광 등 서비스업과 관련된 임시시설물 설치, 향토문화축제 및 문화예술 공연·전시 목적인 경우: $\text{임시사용면적}(\text{m}^2) \times \text{유사한 이용 가치를 가진 인근 토지}(\text{m}^2)\text{의 공시지가의 } 100\text{분의 } 0.5\text{에 해당하는 금액} \times \text{계약기간}/365$
 * 해당연도의 1년 일수와 관계없이 1년은 365일로 계산
- ⑤ 사업시행자는 임시사용료 수납을 위한 별도의 계좌를 개설·관리하여야 하며, 임시사용자로부터 징수한 임시사용료는 계좌에서 발생한 이자를 포함하여 그 다음달 10일까지 농지관리기금에 내야 한다.
- ⑥ 새만금지구의 임시사용자로부터 징수한 임시사용료는 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」에 따라 새만금지구 유지관리재원 마련을 위해 개설된 별도계좌에 납입할 수 있으며, 납입한 경우에는 그 관리자가 내역을 첨부하여 농림축산식품부장관에게 보고하여야 한다.
- ⑦ 기금수탁관리자는 임시사용료가 농지관리기금에 납입된 것을 확인한 후 사업지구별 내역을 첨부하여 매 회계연도말까지 농림축산식품부장관에게 보고하여야 한다.

제11조(임시사용료 감면) ① 제3조제1호에 따른 임시사용자는 자연재해로 농작물의 피해율이 30% 이상인 경우 피해상황을 사업시행자에게 해당 사업지역 시·군·구에서 발급한 피해조사대장 또는 피해사실확인서를 첨부하여 서면으로 신고하여야 한다.
 ② 사업시행자는 피해상황을 확인 후 피해 정도에 따라 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」 별표 3의 "임시사용료 및 임대료 감면기준"에 따라 임시사용료를 감면할 수 있다.

제12조(임시사용 관리비의 사용) ① 사업시행자는 임시사용 관리에 소요되는 비용을 사용하려는 경우에는 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」 제27조에 따라 농림축산식품부장관에게 임시사용료로 기금에 내야 할 금액의 범위 내에서 다음연도 예산을 매년 3월말까지 요구하여야 한다.
 ② 사업시행자는 제1항에 따라 기금운용계획에 반영된 예산을 변경하려는 경우에는 농림축산식품부장관의 승인을 받아야 한다.
 ③ 사업시행자는 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」에 따라 예산을 집행하고, 검정 및 정산은 「농지관리기금 운용규정」에 따른다.

제13조(계약위반에 대한조치) 사업시행자는 임시사용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당이 될 경우 계약해지 등 필요한 조치를 취할 수 있다.
 1. 임시사용자가 허위·담합, 위·변조 또는 그 밖에 부정한 방법으로 계약 또는 임시사용자로 선정된 경우
 2. 임시사용자가 사업시행자의 승인 없이 제3자에게 전대, 농작업의 전부위탁 및 경작권을 양도, 공작물을 설치한 경우
 3. 임시사용자가 정당한 사유 없이 임시사용료 납부를 연체한 경우
 4. 임시사용자가 배정받은 위치·면적을 초과하여 무단으로 점유·사용한 경우
 5. 그 밖에 계약사항을 위반한 경우

제14조(정기점검) 사업시행자는 임시사용 관리실태에 관한 정기점검을 연 1회 이상 실시하여야 한다.

제15조(재검토기한) 농림축산식품부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2026-13호, 2026. 2. 2.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

간척지 임시사용 신청서					
접 수 번 호		신청자 유 형	☐ 영농조합법인 ☐ 농업회사법인 ☐ 한국농어촌공사 ☐ 지방자치단체 ☐ 농협(단위조합) ☐ 기타		
신 청 인	법인명		법인등록번호		
	주 소				
임시사용 토지		지구 공구(시 · 군 읍 · 면)			
임시사용 목적					
본인은 ○ ○ ○ 지구 ○ ○ ○ 공구 간척지 임시사용을 신청합니다. 년 월 일 신청인(법인명): (법인인감 인) 귀하					
구 비 서 류	☐ 신청자 유형 증명서류 1부 ☐ 법인등기부등본 1통 ☐ 법인인감(인감증명서) 1통				
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 및 「농어촌정비법 시행령」 제96조의2(고유식별 정보의 처리)에 따라 개인정보를 제공·활용하는 것에 동의합니다. 신청인(대표자) (서명 또는 인) 					

210mm×297mm[일반용지 60g/ m²(재활용품)]

[별지 제2호서식]

※ 본 계약서 서식 중 임시사용 대상자 및 지역실정에 따라 필요할 경우 일부사항을 삭제하거나 추가하여 사용가능

간척지 임시사용 계약서(안)

지구	공구	토지 소재지		사용구획	임시면적	사용용도
		시·군	읍·면			
					m ²	
계						

○○지구(○○공구) 간척지를 임시사용함에 있어 사업시행자를 "갑"이라 칭하고 임시사용자를 "을"이라 칭하여 다음과 같이 임시사용계약을 체결한다.

- 다 음 -

제1조(재배작물의 범위) "을"은 위 간척지에서 단년생 작물만을 재배하여야 한다.

제2조(임시사용 기간) 임시사용 기간은 년 월 일부터 년 월 일까지로 한다.

제3조(임시사용료 산정 및 납부시기) ① 임시사용료 산정은 「간척지 임시사용에 관한 지침」 제10조에서 정한 바에 따른다.

② "을"은 임시사용료를 해당 연도 ○월 ○일까지 "갑"에게 납부하여야 하며, 임시사용료를 납부기한까지 내지 아니한 때에는 미납액에 대해 「농협중앙회 여신관계규정」에서 정한 정책자금 연체율을 적용한 연체이자율로 산정한 연체이자를 내야 한다.

제4조(주의 의무) "갑"은 "을"이 임시사용 기간 중 영농에 대하여 알아야 할 사항 등을 사전에 주지시켜야 한다.

제5조(임시사용자의 의무) ① "을"은 임시사용 계약 간척지를 선량하게 관리하여야

하며, 영농에 따른 영농비 등 비용을 부담한다.

② "을"은 "갑"의 승인 없이 다음 각 호의 행위를 하지 못한다.

1. 임시사용 간척지의 사용목적 변경
2. 임시사용 간척지의 형질변경 및 시설물의 설치
3. 기 시공한 방조제 등 시설물 및 임시사용 간척지의 부대시설물의 훼손
4. 담수호의 수질에 악영향을 미치는 가축분뇨 퇴·액비 및 화학비료 살포
5. 오물투기 및 폐기물 방치
6. 허위·담합, 위·변조 또는 그 밖에 부정한 방법으로 계약 또는 임시사용자로 선정된 경우, 사업시행자의 승인 없이 제3자에게 전대, 농작업의 전부위탁 및 경작권을 양도, 정당한 사유 없이 임시사용료 납부를 연체한 경우, 그 밖에 계약사항을 위반한 경우

③ "을"은 임시사용 간척지를 영농함에 있어서 투입한 영농비, 제염비, 지력증진비 등으로 해당 간척지의 이용성이 제고된 경우에도 "갑"에게 비용상환 청구 또는 유익비 청구를 하지 못한다.

④ "을"은 임시사용 기간 중 자연재해나 방조제 내측의 수위상승·강하 및 임시사용 계약 시점에서 미완공 시설사업의 계속시행으로 인하여 발생한 손실을 감수하여야 하며, "갑"에게 이로 인한 손실보상 또는 손해배상 청구는 하지 못한다. 다만, 자연재해로 예상수확량의 30% 이상의 손실 또는 손해가 발생한 경우는 "갑"은 피해정도에 따라 "을"에게 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」 별표 3의 '임시사용료 및 임대료 감면기준'에 따라 임시사용료를 감면할 수 있으며, "을"은 "갑"에게 이로 인한 이익을 제기하지 못한다.

⑤ "을"은 임시사용 간척지를 "갑"이 관리·처분함에 있어 일체의 연고권(기득권 등)이나 영농손실 보상을 주장할 수 없으며, 사업지구 내에서 생계유지를 위한 조업활동이나 해조류 재배 등을 요구할 수 없다.

⑥ "을"은 계약기간 중 임시사용 간척지에서 분진이 발생하지 않도록 비산먼지 방지대책을 수립하여야 하며 이에 따른 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

제6조(임시사용 계약의 해지 또는 해제) "갑"은 다음 각 호의 사항이 발생할 경우에

"을"에게 원상복구 등 시정을 명하거나 임시사용 계약을 취소할 수 있으며, 이때 "을"은 "갑"에게 손해배상 등을 청구하지 못한다.

1. "을"이 제5조의 의무를 위반한 경우
2. 임시사용 계약 간척지가 공용·공공용 등 공익사업시행에 필요하게 된 때
3. "을"이 임시사용 계약 간척지를 계약목적에 이용하지 아니한 때
4. 내부개발 공사 등을 위한 임시사용 간척지의 문화재조사, 조사설계 등 "갑"의 필요에 의한 경우

제7조(임시사용 계약의 갱신 등) ① "을"은 임시사용 기간 만료 후 계속하여 임시사용을 하고자 할 경우 임시사용 계약을 "갑"에게 신청하여야 한다.

② "을"은 임시사용 계약기간 중 주소가 변경되었을 때에는 "갑"에게 주소 변경을 알려야 한다.

③ "을"은 제6조 제1호 또는 제3호에 의하여 계약이 해지 또는 해제되었을 경우
임시사용 계약을 "갑"에게 신청할 수 없다.

제8조(임시사용 계약의 만료 등) ① 임시사용 계약은 기간만료로서 종료된다.

② "을"은 제6조제1호 또는 제3호에 따라 해지 또는 해제된 경우 해당 간척지를 원상 복구하여야 한다.

본 임시사용 계약서는 2통을 작성하여 기명날인하고, "갑"과 "을"이 각각 1통씩 보관한다.

일 일 년

○ "갑"(사업시행자) (직인)

○ "을"(임시사용자)

주 소 :

법인등록번호 :

법인명 : (법인인감 인)